Privacidade, Proteção de Dados Pessoais e Mapeamento de Fluxo de Dados no TJPA

Curso introdutório sobre a conformidade institucional com a LGPD

Paulo Roberto Martins Cunha
Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará - 2026

Módulo 1 - Introdução à LGPD e à Proteção de Dados Pessoais

Paulo Roberto Martins Cunha

Formação:

1. Engenharia Elétrica (UFPA-1993)
2. Direito (UFPA-2020)
3. Filosofia (UFPA-2025)
4. Mestrado em Filosofia (UFPA-2026)

Interesses:

- *Ética* (Filosofia)[1]; *Proteção de Dados Pessoais*[2]; *Segurança da Informação*[3] e TEX e LATEX[4].

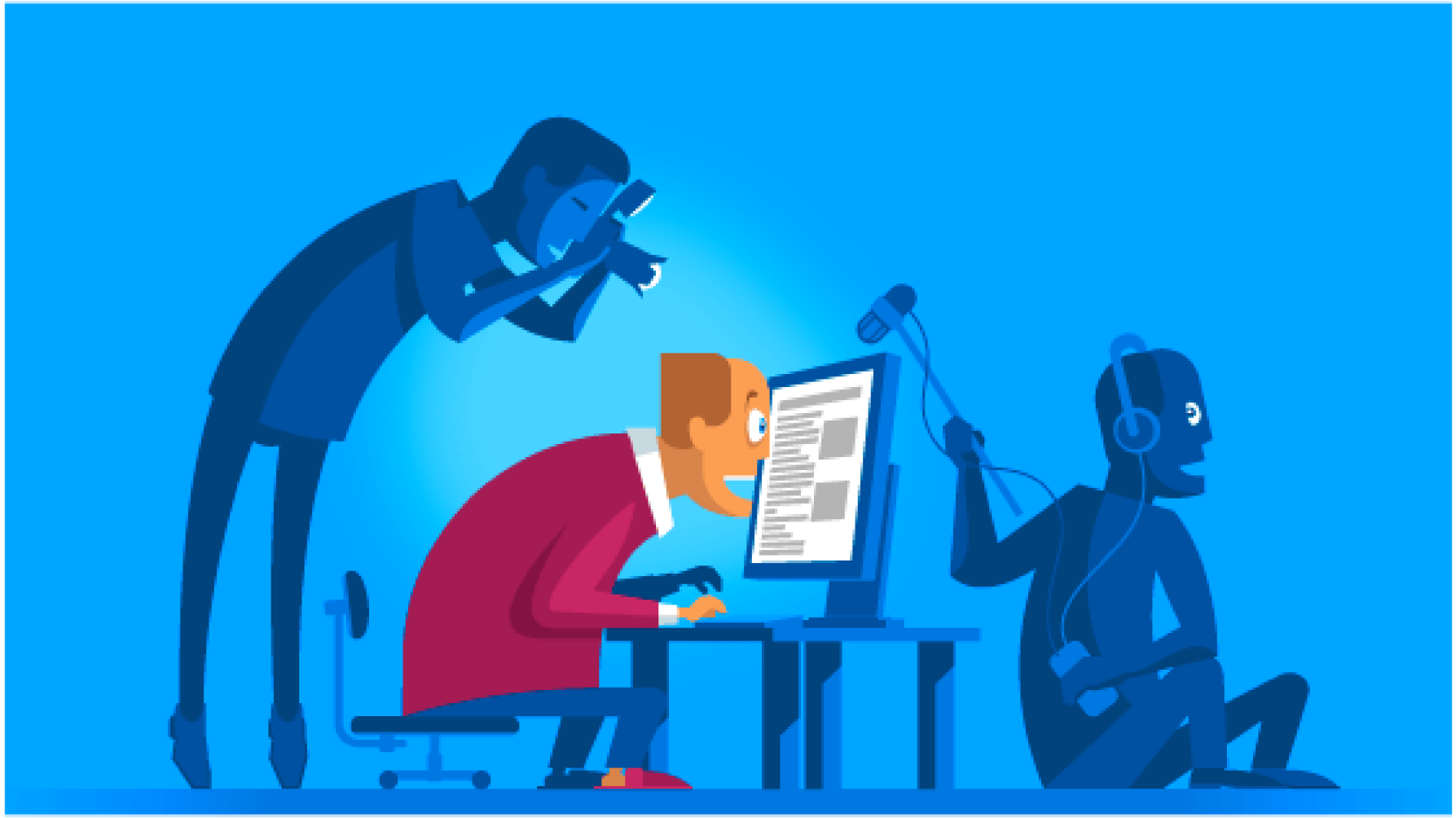
Contatos:

(91) 98111-5890 paulo.cunha@tjpa.jus.br;

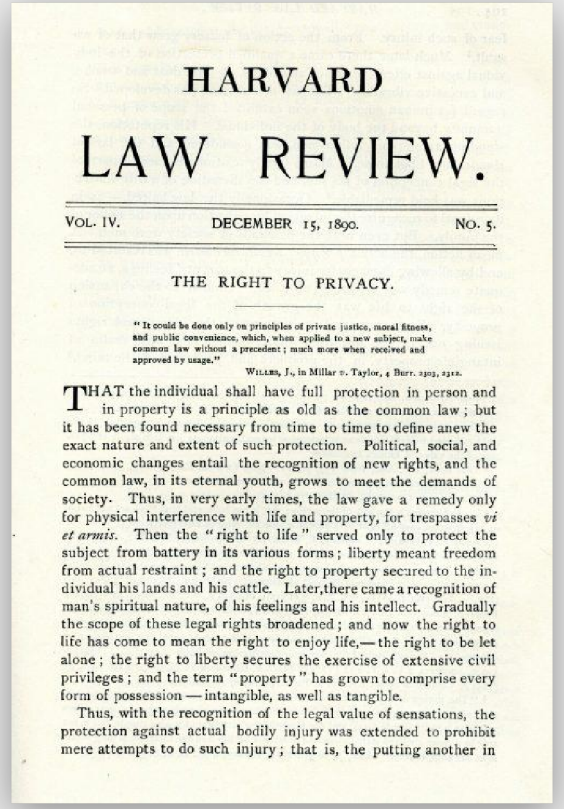
Privacidade, proteção de dados pessoais e dignidade humana

Por que falar sobre LGPD na contemporaneidade?

Como surge o tema da *Privacidade*?



Como surge o tema da Privacidade?



HARVARD

LAW REVIEW.

VOL. IV. DECEMBER 15, 1890. NO. 5.

THE RIGHT TO PRIVACY.

"It could be done only on principles of private justice, moral fitness, and public convenience, which, when applied to a new subject, make common law without a precedent; much more when received and approved by usage."

WILLES, J., in Millar v. Taylor, 4 Burr. 2303, 2312.

THAT the individual shall have full protection in person and in property is a principle as old as the common law; but it has been found necessary from time to time to define anew the exact nature and extent of such protection. Political, social, and economic changes entail the recognition of new rights, and the common law, in its eternal youth, grows to meet the demands of society. Thus, in very early times, the law gave a remedy only for physical interference with life and property, for trespasses *vi et armis*. Then the "right to life" served only to protect the subject from battery in its various forms; liberty meant freedom from actual restraint; and the right to property secured to the individual his lands and his cattle. Later, there came a recognition of man's spiritual nature, of his feelings and his intellect. Gradually the scope of these legal rights broadened; and now the right to life has come to mean the right to enjoy life,—the right to be let alone; the right to liberty secures the exercise of extensive civil privileges; and the term "property" has grown to comprise every form of possession — intangible, as well as tangible.

Thus, with the recognition of the legal value of sensations, the protection against actual bodily injury was extended to prohibit mere attempts to do such injury; that is, the putting another in

Fig. 2.1: Facsimile do artigo original.

(1890) The Right to Privacy ("O Direito à Privacidade") por *Warren* e *Brandeis* - Harvard Law Review [1]

- *"the right to be let alone"*

  marco inicial da discussão sobre o direito à privacidade nos EUA.

- Os autores definem o conceito de *"direito de ser deixado em paz"*, motivados pela invasão de suas vidas privadas pelo *sensacionalismo* da imprensa da época.

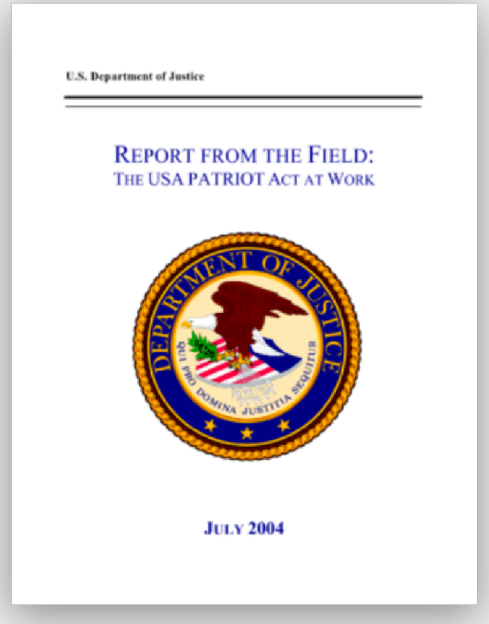
- Impacto sobre o *Direito Constitucional* e o *Direito Comunicacional*.

Breve percurso histórico recente

Ataques terroristas:

(11.set.2001)

→ Lei Antiterrorismo (Patriot Act):


U.S. Department of Justice

REPORT FROM THE FIELD:
THE USA PATRIOT ACT AT WORK

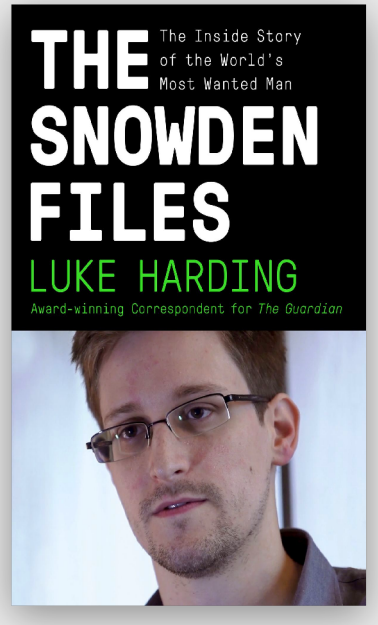
JULY 2004

(26.out.2001)

→ PRISM Program (Vigilância):

(2007 - 2013)

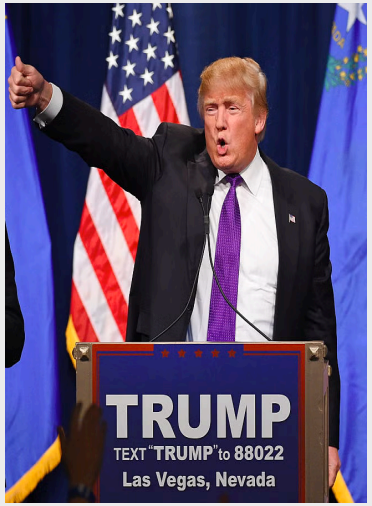
→ Edward Snowden (CIA + SNA):



(2013)

Breve percurso histórico recente

Brexit & Trump → Cambridge Analytica: → Vazamento do Facebook → Depoimentos no Parlamento



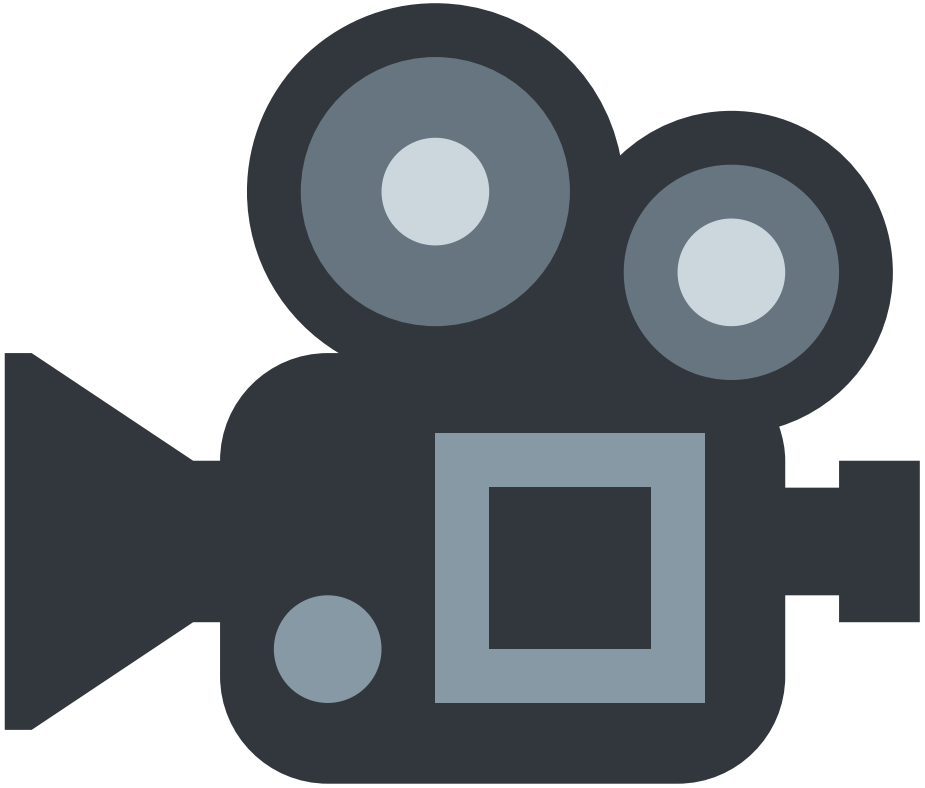
Eleições em 2016

Alexander Nix 2018

Mark Zuckerberg 2018

Brittany Kaiser 2018

Sessão de Video



Videos - Privacidade e a Internet

Fontes	Descrição	Links
BBC NEWS	Como os dados de milhões de usuários do Facebook foram usados na campanha de Trump.	- Youtube (orignal) - Video (baixa res.)
DW	Quão precisa é a análise de nosso rastro digital? O que corporações como Google e Facebook sabem de fato sobre nós?	- Youtube (original) - Video (baixa res.)

Tabela .1: Videos sobre exposição da privacidade e proteção de dados pessoais na internet.

BBC

Fig. .1: Como os dados de milhões de usuários do Facebook foram usados na campanha de Trump?

DW (Deutsche Welle)

Fig. .1: Quão precisa é a análise de nosso rastro digital?

Regulação da Privacidade - Europa (GDPR)

Fig. 5.1: Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados

- **2012** - U.E inicia discussão sobre o GDPR;
- **2016** - **Publicação** da GDPR;
- **2018** - Entrada em vigor da GDPR;

Regulação da Privacidade - Brasil (LGPD)

Fig. 6.1: Lei Geral de Proteção de Dados

- **maio 2018** — aprovação na Câmara;
- **julho 2018** — aprovação no Senado;
- **agosto 2018** — sanção/promulgação (Michel Temer);

  Vacatio legis (vacância da lei)
- **18.set.2020** — entrada em vigor da LGPD;

  (2020 - 2021) Pandemia de COVID
- **01.ago.2021** — início das sanções administrativas da LGPD pela ANPD.
- **10.fev.2022** — Emenda constitucional (Art. 5º, LXXIX) torna *proteção de dados pessoais* um direito fundamental.

Panorama regulatório dno Brasil

1) LAI - Lei de Acesso à Informação

- **Lei nº 12.527/2011** - Garante o acesso a dados públicos e transparência administrativa.

2) Lei Carolina Dieckmann

- **Lei nº 12.737/2012** - Tipifica delitos informáticos e invasão de dispositivos eletrônicos.

3) Marco Civil Da Internet

- **Lei nº 12.965/2014** - Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede no Brasil.

4) Lei do Usuário de Serviços Públicos

- **Lei nº 13.460/2017** - Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário da administração

Regulação da Privacidade (LGPD)

Marco Legal

Lei nº 13.709/2018

- **Entrada em vigor:** 18/09/2020
- **Sanções administrativas:** 01/08/2021

Atos do CNJ

Recomendação nº 73/2020

- Orientou a adequação de todos os tribunais.

Resolução nº 363/2021

- Estabelece medidas de adequação para **todos os Tribunais**,
- Exige **mapeamento** das atividades de tratamento de dados, **Encarregado** (DPO) e **políticas** de privacidade.

No TJPA

A **resolução nº 363/2021** distingue expressamente o tratamento de dados no Poder Judiciário.

- Abrange atividades **administrativas** e **contratuais**.
- O TJPA sujeita-se integralmente a este regime regulatório.

A Resolução CNJ nº 363/2021

Eixos Centrais - Parte 1

1. Criação de **Comitê Gestor** de Proteção de Dados Pessoais (CGPD) em cada tribunal;
2. Designação de **Encarregado** de Dados (DPO) e equipe de apoio;
3. **Revisão** de contratos, convênios e instrumentos congêneres que envolvam tratamento de dados;
4. Adoção de **transparência ativa** (site institucional, política de privacidade, cookies,

Eixos Centrais - Parte 2

1. Implementação de um **programa de governança** em privacidade;
2. **Capacitação continuada** de magistrados e servidores;
3. **Observância dos princípios** da LGPD em todos os tratamentos.

A resolução **CNJ nº 363/2021** transforma a adequação à LGPD em um **processo permanente de governança**, não em um projeto pontual.

Regulação dos Dados Pessoais

Por que precisamos falar sobre este tema?

Vivemos *vidas paralelas* em uma sociedade movida por *dados digitais*

Americans' Cell Phone Usage and Habits

0% 50% 100%

89%

Americans check their phones within **the first 10 minutes of waking up**

75%

Americans feel **uneasy leaving their phone at home**

75%

Check their phones within **5 minutes of receiving a notification**

75%

Use their **phone on the toilet**

69%

Have texted someone in **the same room as them before**

How often we check our phones per day

0% 50% 100%

60%

Sleep with their phone at night

57%

Consider themselves **addicted to their phones**

55%

Say they have never gone longer **than 24 hours without their cell phone**

47%

Feel a sense of **panic or anxiety** when their **cell phone battery goes below 20%**

46%

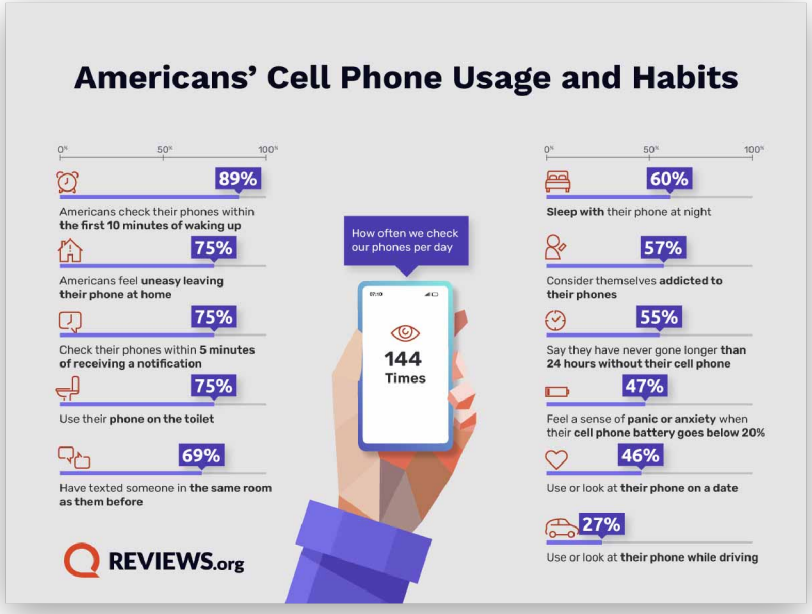
Use or look at **their phone on a date**

27%

Use or look at **their phone while driving**

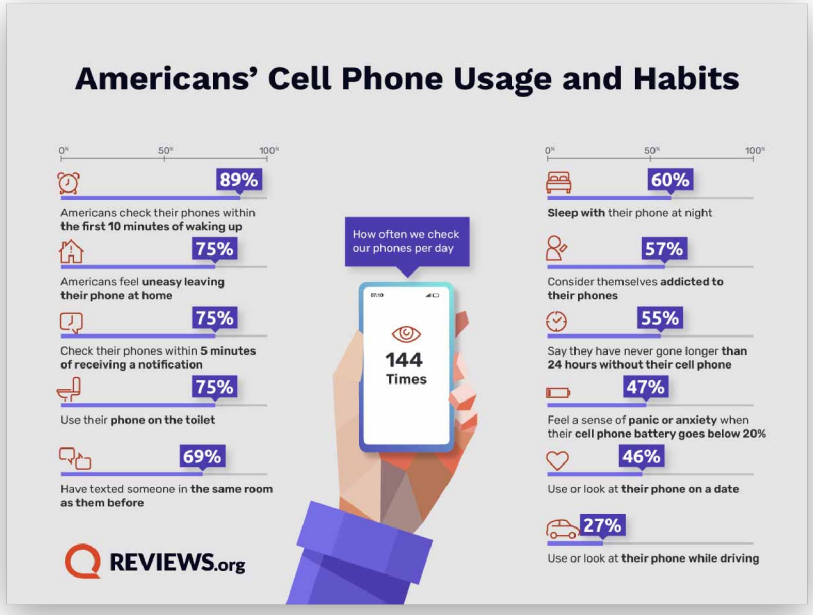
REVIEWS.org

Hábitos Diários



- **89%** — Checam o celular nos primeiros **10 min.** após acordar.
- **75%** — Sentem-se **desconfortáveis** ao deixar o telefone em casa.
- **75%** — Checam seus telefones dentro de 5 minutos após receber uma notificação.
- **75%** — Usam o telefone no banheiro.
- **69%** — Já enviaram mensagem para alguém que estava no mesmo cômodo antes.

Vício e Dependência



- **60%** — **Dormem** com o telefone à noite.
- **57%** — Consideram-se **viciados** em telefones.
- **55%** — Dizem nunca ficarem + de 24h sem celular.
- **47%** — Sensação de **pânico** ou **ansiedade** quando a bateria do celular fica abaixo de 20%.
- **46%** — Olham celular em um encontro romântico.
- **27%** — Usam/olham o telefone **enquanto dirigem**

Sociedade da Informação Digital

1. Estamos **mergulhados** em uma **"vida digital"**;
2. Geramos **quantidades colossais** de informações sobre nós mesmos;
3. Informações digitais podem ser **coletadas** e **armazenadas**;
4. Parte dessas informações são **críticas** para **condução digna** da nossas vida;
5. Essas informações necessitam de **proteção** contra **ameaças** do mundo digital.

De onde vem os dados sobre nós?

Expansão da internet, das redes sociais e da economia dos dados

1. dispositivos conectados (**TVs**, **celulares**, **carros**, **WiFi**, **brinquedos**, **robôs**);
2. mecanismos de busca;
3. redes sociais;
4. aplicativos móveis;
5. comércio eletrônico;

1. serviços em nuvem;
2. geolocalização;
3. cookies e rastreadores;
4. análise massiva de dados.
5. publicidade comportamental;

Causas para a regulação

1. Aumento da **escala de coleta** e compartilhamento de dados pessoais;
2. **Globalização** dos fluxos de dados;
3. Crescimento do poder das **grandes plataformas** digitais;
4. Escândalos de **vigilância** e crise de confiança.

1. Desenvolvimento de tecnologias de **perfilamento** e decisões automatizadas;
2. Necessidade de **responsabilização** mais efetiva;
3. Fortalecimento da proteção de dados como **direito fundamental**;

"A *nuvem* de dados que geramos quando usamos os meios digitais, pode ser usada *inescrupulosmente*!"

- Privacidade Hackeada -

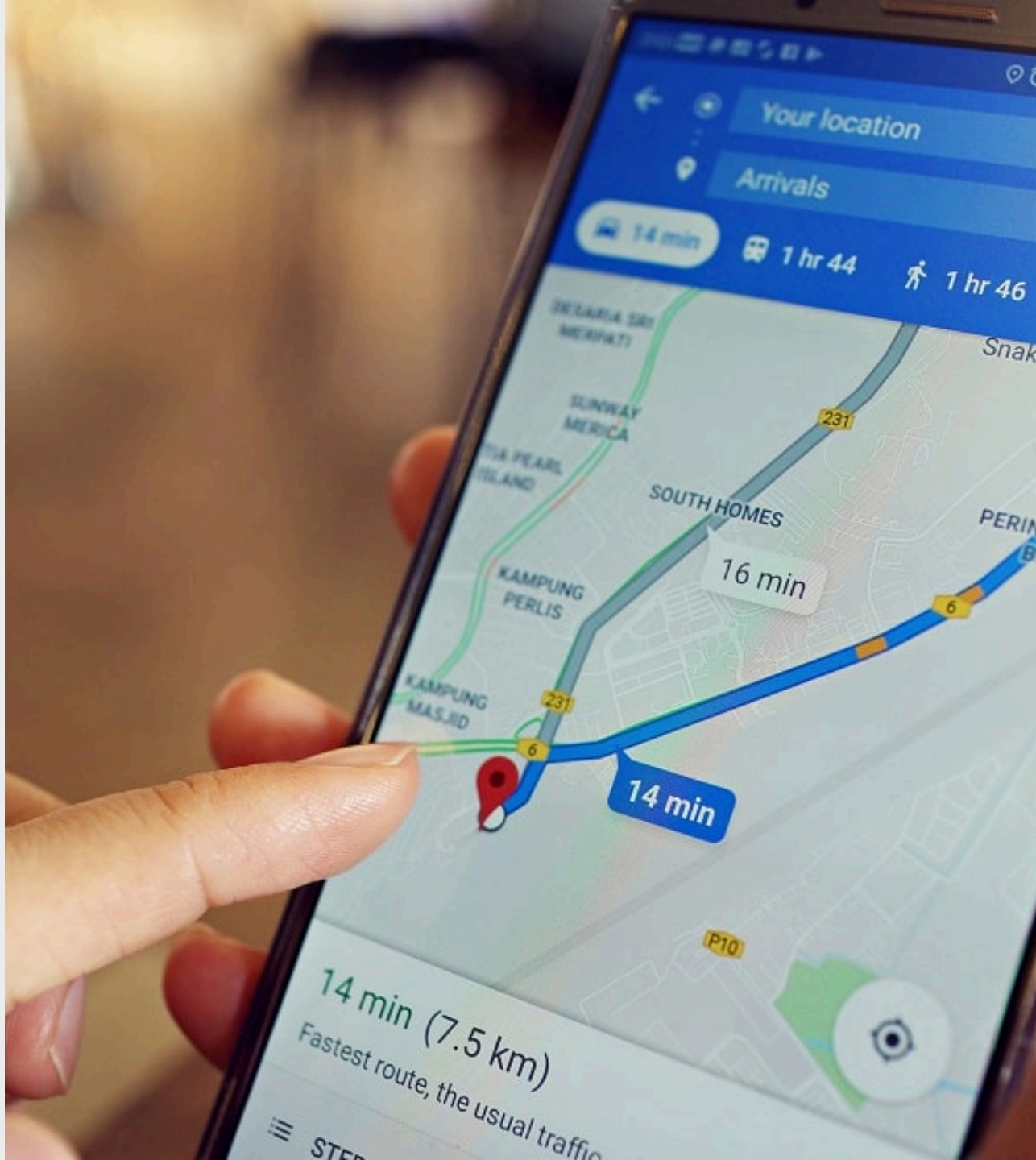
Você já se perguntou o que sabem sobre **você** na internet?

Você já se perguntou o que sabem sobre você?

- O que seu **celular**/computador **revela** sobre você, sem que saiba?
- Seus **likes**, suas **pesquisas** no Google, **postagens** que você faz?
- **Quem**, além de você, registra suas movimentações?
- **Onde** esse seus dados ficam armazenados?
- O que é **feito** com todos esses registros?
- Qual a **legalidade** de tudo isso que acontece na Internet?

Localização

- Quais seus pontos de **origem** e **destino** nos diversos trechos das suas viagens?
- Quem mais conhece seu **itinerário** diário?
- Quais os seus **pontos de parada**?
- Em qual **momento** você esteve em determinado lugar?
- Qual a **duração** de cada trecho do seu percurso?



Migalhas

Aplicativo

Juiz utiliza aplicativo Google Maps para negar vínculo empregatício

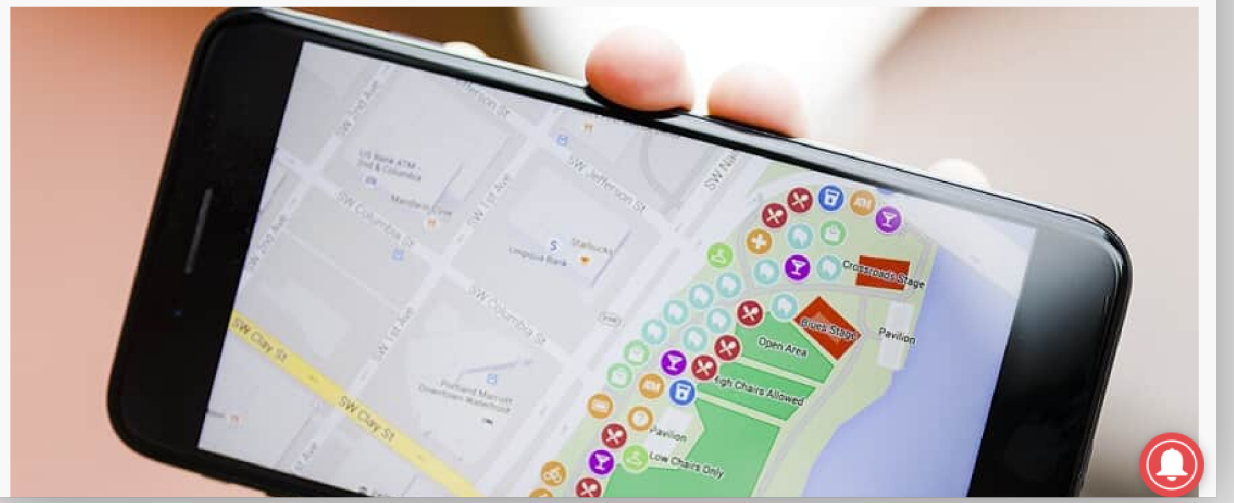
Com a prova digital, o juiz constatou que a testemunha do trabalhador estava faltando com a verdade quanto à afirmação de que prestou serviços para a empresa.

Da Redação
quinta-feira, 19 de janeiro de 2023
Atualizado às 12:52

Compartilhar 2 Comentar Siga-nos no Google News A− A+

O juiz Eduardo Batista Vargas, da 2ª vara do Trabalho de Bento Gonçalves/RS, utilizou a linha do tempo de um aplicativo de mapas para julgar um pedido de vínculo de emprego em um processo trabalhista. Com a referida prova digital, o magistrado constatou que a testemunha do trabalhador estava faltando com a verdade quanto à afirmação de que prestou serviços para a empresa. Em decorrência, Vargas acolheu a tese do empresário, que estava amparada pelo depoimento de duas testemunhas, julgando improcedente o vínculo empregatício.

O reclamante alegou, no processo, que teria trabalhado para o empregador cuidando do seu depósito de verduras. A tese do reclamante foi confirmada pelo depoimento de suas duas testemunhas. Uma delas disse que também teria prestado serviços no mesmo depósito para o reclamado, durante o período de setembro a dezembro de 2019.



Localização

- Como as informações sobre sua **localização** em tempo real podem ser usadas?
- Essas informações podem ser usadas em um **Tribunal**?
- O que um Governo autoritário pode fazer com essa informação?

Hábitos de Compras

- Quem sabe o que você **compra**?
- Quais as suas preferências?
- Quanto gasta?
- Quanto tempo passar escolhendo?
- Quais livros você lê?
- **Quem sabe o número do cartão?**

Hábitos Alimentares

- Quem sabe qual comida e bebida você **escolhe**?
- Quais suas **preferências**?
- Quanto **gasta** em cada compra?
- Quanto **tempo** passa em cada local?

Hábitos Financeiros

- Quem sabe das suas **movimentações bancárias**?
- Quem tem acesso ao seu histórico de **crédito**?
- Quanto **gasta** e quanto **deve**?
- Em quais bancos tem **conta**?

Registros de Saúde

- Quem sabe **quanto** você gasta com saúde?
- Quais **doenças** você tem ou já teve?
- Quais as suas predisposições **genéticas**?
- Quem sabe se você teve **COVID-19** ou não?
- Quem são seus **parentes**?
- Quem pode saber **como você será** aos 65 anos?

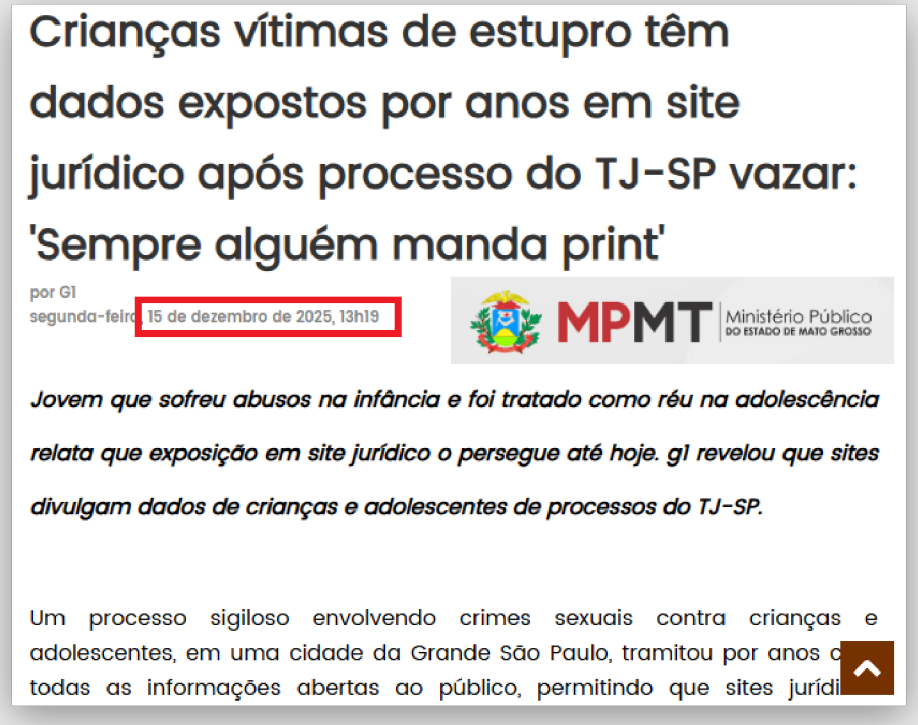
No ambiente de trabalho no TJPA

- **Todas as Comarcas** - interligadas e digitalizadas;
- **PJe** - meio para entrada e movimentação processual;
- **Justiça sem Papel** - acervo processual digitalizado ;
- **Dados de RH** - nascem e permanecem digitais;
- **Atividades meio** e **finalísticas** - informações são digitais.

"Será que proteção de dados pessoais é realmente tão importante?"

O que pode acontecer quando dados pessoais são mal geridos?

Que acontece, quando os dados vazam?



Crianças vítimas de estupro têm dados expostos por anos em site jurídico após processo do TJ-SP vazar: 'Sempre alguém manda print'

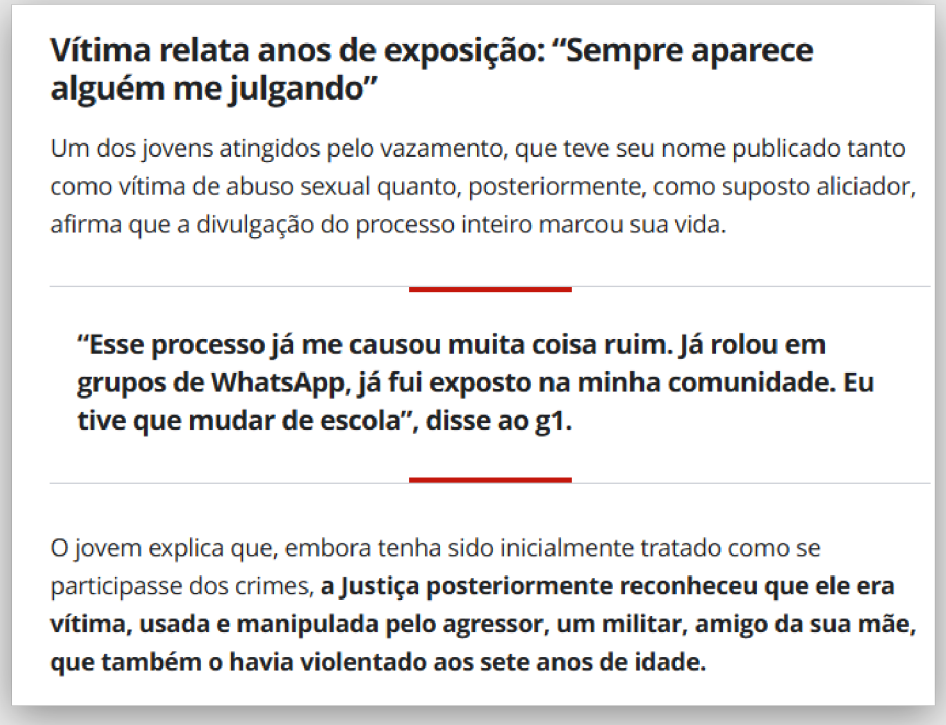
por G1
segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, 13h19

MPMT Ministério Público DO ESTADO DE MATO GROSSO

Jovem que sofreu abusos na infância e foi tratado como réu na adolescência relata que exposição em site jurídico o persegue até hoje. g1 revelou que sites divulgam dados de crianças e adolescentes de processos do TJ-SP.

Um processo sigiloso envolvendo crimes sexuais contra crianças e adolescentes, em uma cidade da Grande São Paulo, tramitou por anos c
todas as informações abertas ao público, permitindo que sites juríd

Fonte: Portal do MP de Mato Grosso.



Vítima relata anos de exposição: "Sempre aparece alguém me julgando"

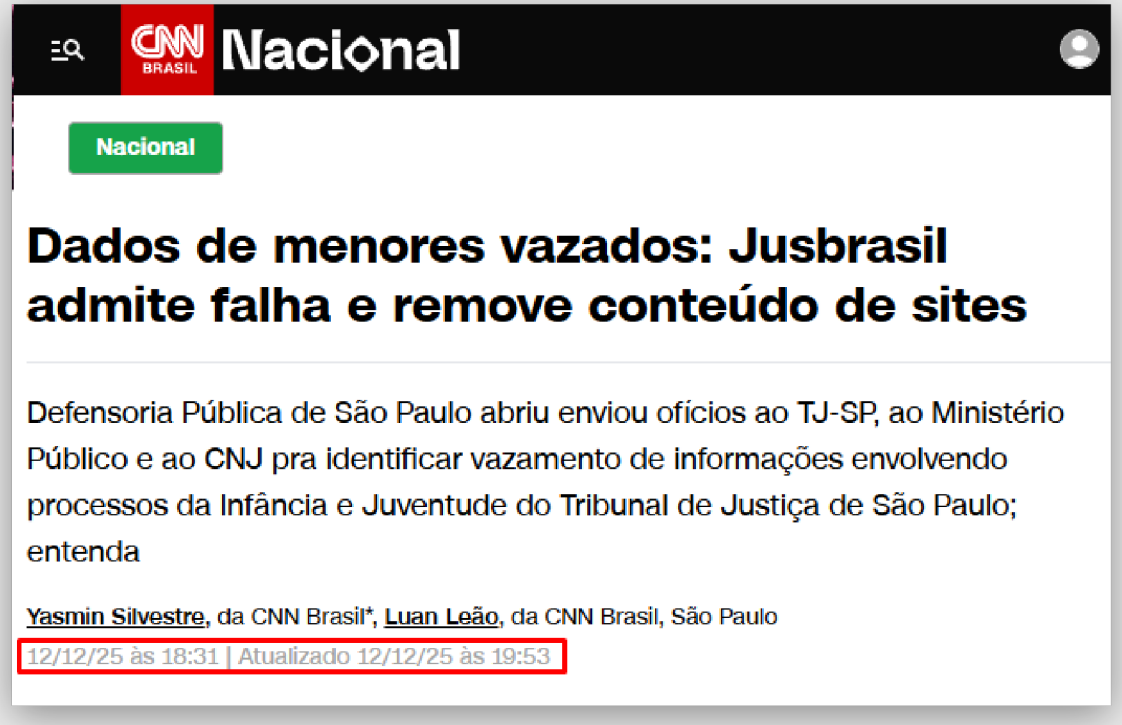
Um dos jovens atingidos pelo vazamento, que teve seu nome publicado tanto como vítima de abuso sexual quanto, posteriormente, como suposto aliciador, afirma que a divulgação do processo inteiro marcou sua vida.

"Esse processo já me causou muita coisa ruim. Já rolou em grupos de WhatsApp, já fui exposto na minha comunidade. Eu tive que mudar de escola", disse ao g1.

O jovem explica que, embora tenha sido inicialmente tratado como se participasse dos crimes, **a Justiça posteriormente reconheceu que ele era vítima, usada e manipulada pelo agressor, um militar, amigo da sua mãe, que também o havia violentado aos sete anos de idade.**

Fonte: Portal do G1 São Paulo.

Que acontece, quando os dados vazam?



CNN BRASIL Nacional

Nacional

Dados de menores vazados: Jusbrasil admite falha e remove conteúdo de sites

Defensoria Pública de São Paulo abriu enviou ofícios ao TJ-SP, ao Ministério Público e ao CNJ pra identificar vazamento de informações envolvendo processos da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo; entenda

Yasmin Silvestre, da CNN Brasil*, Luan Leão, da CNN Brasil, São Paulo

12/12/25 às 18:31 | Atualizado 12/12/25 às 19:53

Fonte: CNN Brasil.

IBDFAM

Instituto Brasileiro de Direito de Família

Mãe entra na Justiça após vazamento de dados sigilosos de adoção

17/12/2025

Fonte: Assessoria de Comunicação do IBDFAM (com informações do G1)

Ouvir Texto

Imprimir Texto

Uma mãe que adotou uma criança decidiu ingressar com ação judicial pedindo indenização por danos morais após constatar que informações sigilosas do processo de adoção do filho estavam disponíveis na internet. O processo tramitava sob segredo de Justiça, mas dados

Fonte: Instituto Brasileiro de Direito de Família

Que acontece, quando os dados vazam?

g1 POLÍTICA

Tribunais apuram exposição de nomes de vítimas; CNJ diz que erros podem ser levados à corregedoria nacional

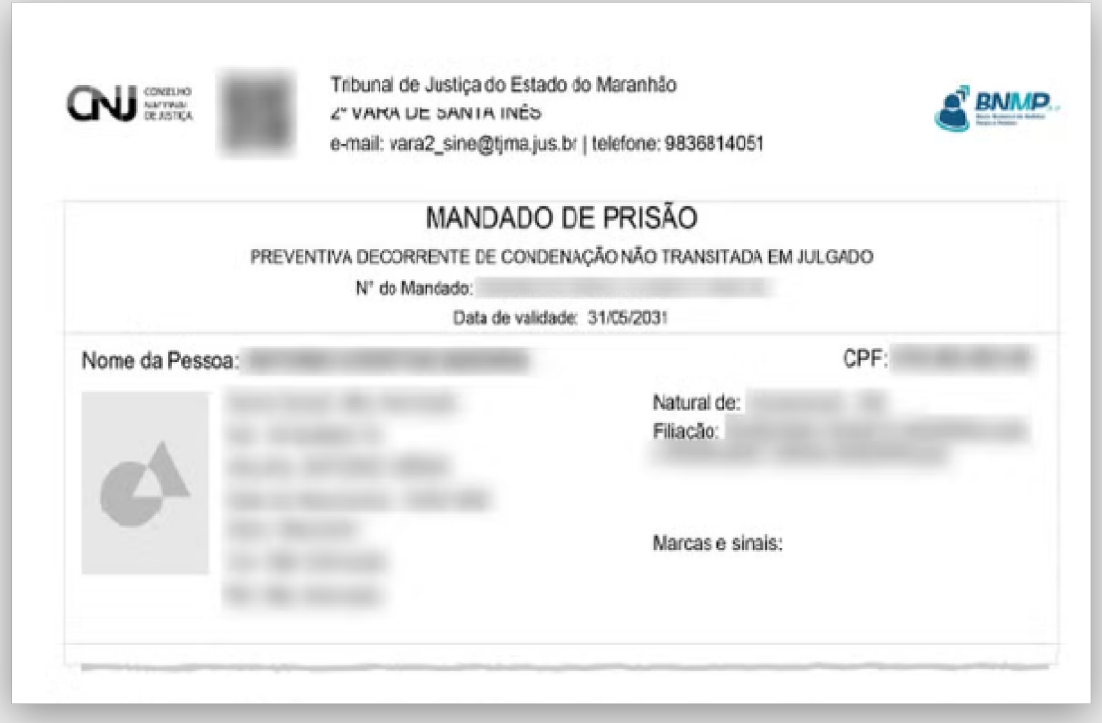
Reportagem revelou que dados pessoais de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de estupro e agressão estão expostos, contrariando a lei. Vejam o que dizem os tribunais.

Por Judite Cypreste, g1 — São Paulo
02/06/2025 00h30 · Atualizado há um ano

Fonte: G1 Política - São Paulo

Os processos mencionados estavam no BNMP.

Que acontece, quando os dados vazam?



Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
2ª VARA DE SANTA INÊS
e-mail: vara2_sine@tjma.jus.br | telefone: 9836814051

MANDADO DE PRISÃO

PREVENTIVA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO

Nº do Mandado:

Data de validade: 31/05/2031

Nome da Pessoa:

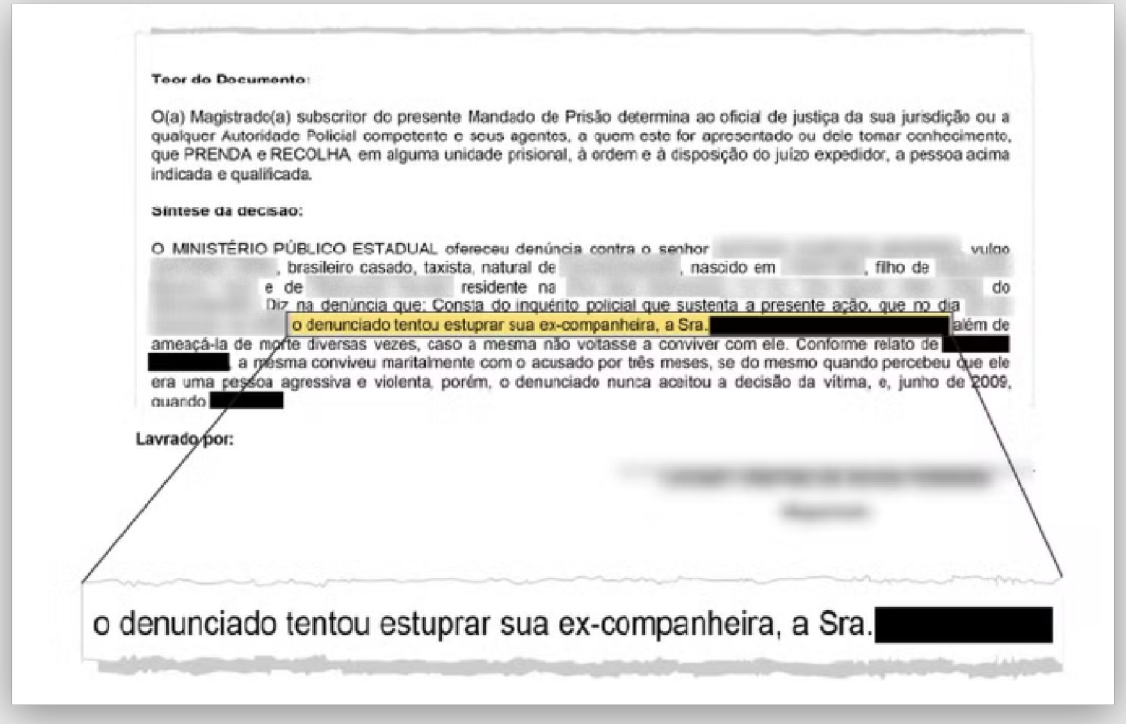
CPF:

Natural de:

Filiação:

Marcas e sinais:

Fonte: G1 Política - São Paulo



Teor do Documento:

O(a) Magistrado(a) subscritor do presente Mandado de Prisão determina ao oficial de justiça da sua jurisdição ou a qualquer Autoridade Policial competente e seus agentes, a quem este for apresentado ou dele tomar conhecimento, que PRENDA e RECOLHA em alguma unidade prisional, à ordem e à disposição do juízo expedidor, a pessoa acima indicada e qualificada.

Síntese da decisão:

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra o senhor , vulgo , brasileiro casado, taxista, natural de , nascido em , filho de e de residente na do Diz na denúncia que: Consta do inquérito policial que sustenta a presente ação, que no dia o denunciado tentou estuprar sua ex-companheira, a Sra. além de ameaçá-la de morte diversas vezes, caso a mesma não voltasse a conviver com ele. Conforme relato de a mesma conviveu maritalmente com o acusado por três meses, se do mesmo quando percebeu que ele era uma pessoa agressiva e violenta, porém, o denunciado nunca aceitou a decisão da vítima, e, junho de 2009, quando

Lavrado por:

o denunciado tentou estuprar sua ex-companheira, a Sra.

Fragmento de processo então disponível no BNMP.

Que acontece, quando os dados vazam?

TJDFT

Página Inicial > Institucional > Imprensa > Notícias > 2024 > Setembro > Distrito Federal é condenado a indenizar menor por vazamento de dados pessoais

Distrito Federal é condenado a indenizar menor por vazamento de dados pessoais

por ML – publicado 20/09/2024

A 2ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal **condenou o Distrito Federal ao pagamento d indenização por danos morais a um menor que teve seus dados pessoais expostos** indevidamente enquanto atuava como aprendiz no Conselho Tutelar da unidade do Sol Nascente.

De acordo com o processo, o autor relatou que outros menores aprendizes **tiveram acesso a pastas com informações sensíveis sobre ele e seus irmãos, relacionadas a atendimentos anteriores pelo Conselho Tutelar**. Essas informações foram compartilhadas em um grupo de mensagens, o que causou constrangimento e humilhações ao autor.

O jovem afirmou que, **após a exposição dos dados, passou a ser vítima de chacotas, tornando o convívio com os demais aprendizes insustentável.** Ressaltou ainda que alguns dos aprendizes envolvidos tinham histórico de atos infracionais, o que aumentou seu temor por

Fonte: Portal do TJ do Distrito Federal.

- Na decisão, o juiz ressaltou que houve **falha na proteção dos dados sensíveis** do menor, configurando violação ao direito à privacidade e à dignidade assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- O Estado foi condenado, mas ele poderia **regressar** contra os servidores? **Sim** - nas esferas *administativa* (PAD), *civil* (multas) e *penal*.

E se o vazamento de dados pessoais fosse no **Conselho Nacional de Justiça** (CNJ)?

"Para o titular [...] *faz alguma diferença o local onde ocorre?*"

Fonte: CNJ - Transparência e Prestação de Contas | Ouvidoria

Fonte: Seção sobre incidentes de segurança do CNJ.

Privacidade vs. Segurança da Informação

Privacidade vs. Segurança da Informação

Privacidade:

- Define **limites**, **finalidades** e **condições legítimas** para o uso dos dados pessoais.

Segurança da Informação:

- Protege os **dados** contra **acessos** indevidos, **perdas**, **alterações** e **vazamentos**.

*__OBSERVAÇÃO__: Privacidade e segurança da informação são conceitos relacionados, embora distintos. Do ponto de vista da LGPD, a **segurança da informação** é um **subconjunto** dos assuntos tratados pela **Proteção de Dados Pessoais**.

Segurança da Informação

A segurança da informação busca proteger dados contra:

- acesso não autorizado;
- perda;
- alteração indevida;
- destruição;
- vazamento;
- uso inadequado;
- indisponibilidade;
- divulgação não autorizada.

Privacidade

"Direito fundamental da pessoa natural de *preservar* sua *esfera pessoal* contra ingerências indevidas, bem como de exercer *controle razoável* sobre a coleta, o uso, o compartilhamento, a conservação e a eliminação de seus *dados pessoais*."

Autodeterminação Informativa

"*Controle* sobre seus dados pessoais, garantindo-lhe, em determinadas circunstâncias, *decidir* se a informação pode ser *objeto de tratamento* (coleta, uso, transferência) por terceiros, bem como *acessar bancos de dados* para exigir correção ou cancelamento de informações."

Autodeterminação Informativa

- Não é controle absoluto, já que existem *hipóteses legais* que autorizam o tratamento de dados **mesmo sem consentimento**

  (ex.: obrigação legal, execução de políticas públicas, exercício regular de direitos e tutela da saúde).

- Contudo, mesmo nesses casos, o tratamento deve observar princípios como *finalidade*, *adequação*, *necessidade*, *transparência*, *segurança*, *prevenção* e *responsabilização*.

Autodeterminação Informativa

- Na prática, a LGPD não proíbe o tratamento de dados.
- Ela proíbe o tratamento:
  - Irregular;
  - Excessivo;
  - Desnecessário;
  - Sem fundamento jurídico adequado.

O Modelo das 3 Linhas (de defesa) do IIA

Modelo de responsabilidade na gestão institucional

O modelo das três linhas de defesa (IIA)

- O modelo das Três Linhas do *Institute of Internal Auditors* (IIA) define, em termos de governança e gestão de riscos, papéis e responsabilidades distintas, porém complementares, na proteção e geração de valor organizacional

- É uma arquitetura normativa de responsabilidades, cujo critério definidor central é

1. quem **gerencia**,
2. quem **supervisiona** e
1. quem **avalia**, de forma *objetiva* e *independente*, os *riscos* e *controles*.

Modelo do IIA – LGPD

Operações de linha de frente
(Gestão operacional)

- Executa os processos que tratam dados pessoais;

  Donos dos processos, riscos e controles no tratamento de dados.

Gestão de Riscos, Compliance e Controles Internos
(Funções de apoio, risco, conformidade e DPO)

- Orienta, monitora, define metodologias, acompanha riscos e apoia a conformidade

  DPO, Comitê, Jurídico, Riscos, Conformidade, Segurança da Informação e TI

Auditoria Interna
(Auditoria Interna)

- Avalia de forma objetiva e independente a governança, a gestão de riscos e os controles de LGPD.
- Fornecer asseguração independente e reco-

Exemplos típicos de responsabilidades da 1ª linha

1. Informar **quais** dados pessoais são usados em um processo;
2. Justificar o **porquê** do dado ser necessário;
3. Informar **com quem** os dados são compartilhados;
4. Cumprir procedimento de **retenção** e **descarte** de dados;
5. **Restringir** acesso operacional aos dados pessoais;
6. **Comunicar** suspeita de incidente;
7. **Fiscalizar** cláusulas de LGPD em contrato; (eventualmente)
8. **Revisar** procedimentos executados pelos servidores do setor — **IMPORTANTE** !

Responsabilidades típicas da 1ª linha na LGPD

Unidade da 1ª linha	Responsabilidades em LGPD
Áreas finalísticas	Identificar dados tratados, justificar finalidade, aplicar minimização, informar compartilhamentos, cumprir procedimentos internos
RH / gestão de pessoas	Proteger dados funcionais, bancários, de dependentes, saúde ocupacional, atestados, avaliações e processos disciplinares
Saúde / atendimento assistencial	Proteger dados sensíveis de pacientes, prontuários, laudos, exames, regulação, encaminhamentos e listas de atendimento
Educação / formação	Proteger dados de alunos, instrutores, frequência, certificados e eventuais dados de menores
Contratos e convênios	Identificar compartilhamentos, operadores, suboperadores, cláusulas de LGPD, obrigações de segurança e fiscalização
Gestores e fiscais de contratos	Monitorar obrigações de proteção de dados durante a execução contratual
Atendimento ao cidadão	Registrar e encaminhar demandas de titulares, evitar exposição indevida e observar sigilo quando aplicável
Cada servidor	Usar dados apenas para finalidade institucional, proteger senhas, evitar compartilhamento indevido e comunicar incidentes

Riscos e Controles

Gerindo ameaças

LGPD e Gestão de Riscos — IMPORTANTÍSIMO !!!

- A *gestão de riscos* permite identificar eventos que possam afetar direitos dos titulares e a conformidade institucional
- Cada risco identificado precisa ser avaliado e tratado, por meio de um controle

Exemplos de riscos

1. vazamento de dados;
2. acesso indevido;
3. coleta excessiva;
4. uso sem finalidade legítima;

1. compartilhamento irregular;
2. ausência de base legal;
3. armazenamento por prazo excessivo;
4. descarte inadequado.

LGPD e Controles Internos

São exemplos de *controles* aplicáveis à LGPD

1. revisão de formulários;
2. controle de acesso;
3. registro de compartilhamentos;
4. classificação da informação;
5. termos de confidencialidade;

1. política de retenção;
2. trilhas de auditoria;
3. capacitação periódica;
4. resposta a incidentes.

Consequências de Falhas

Falhas no tratamento de dados podem gerar

- dano ao titular;
- responsabilização administrativa;
- responsabilização civil;
- sanções;
- perda de confiança;
- exposição institucional;
- impacto à reputação organizacional.
- questionamentos de órgãos de controle;

Accountability

Prestando contas das responsabilidades

Accountability

Responsabilização e prestação de contas

- *Accountability* significa que a organização deve demonstrar que adota medidas efetivas para cumprir a LGPD.
- *Conformidade* e *Accountability* podem modular (afastar ou agravar) a responsabilidade do gestor!

Não basta afirmar
a conformidade.

É necessário comprovar !

Como Demonstrar *Accountability*?

A organização demonstra accountability por meio de evidências, como

- Políticas aprovadas;
- **Registros de tratamento (ROPA)**;
- **Relatórios de impacto (RIPD)**;
- Registros de treinamento;
- Controles de acesso;
- Planos de Ação;
- Relatórios de Incidentes;
- Atas de comitês;
- Pareceres técnicos;
- Trilhas de auditoria.

A Transversalidade da LGPD

Todos somos responsáveis pela salvaguarda dos dados pessoais

Responsabilidade de Todos

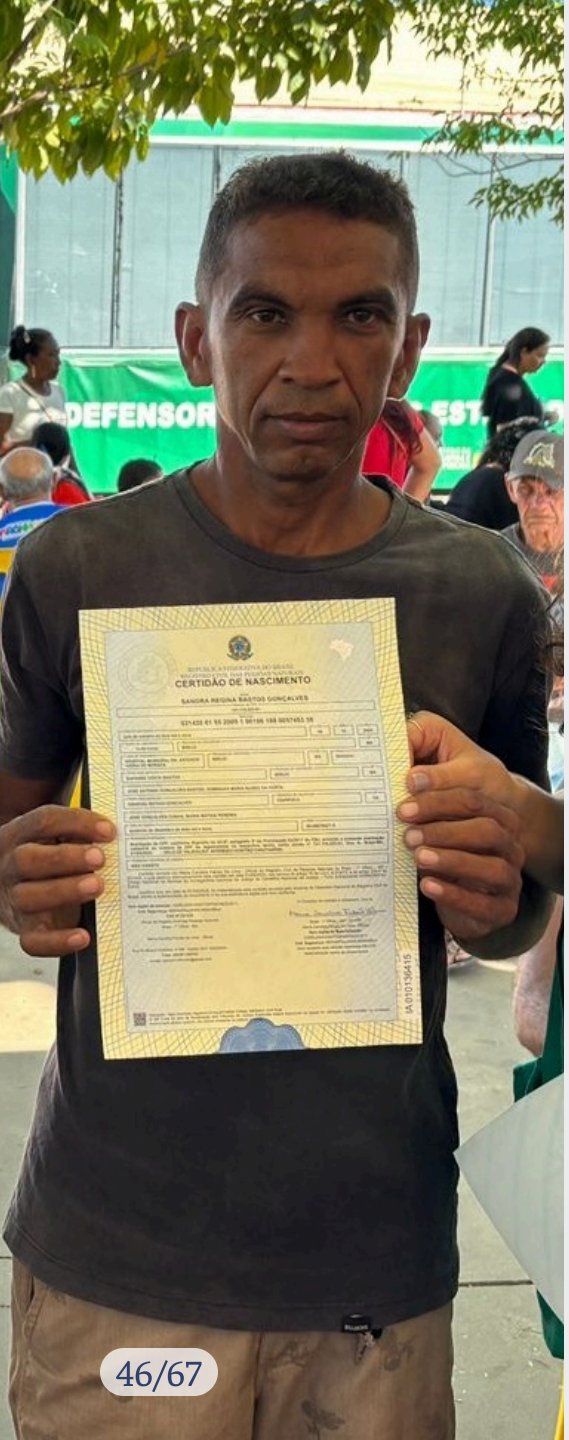
Cada pessoa que acessa, coleta, consulta, compartilha ou arquiva dados pessoais possui responsabilidade

Condutas esperadas

- utilizar dados apenas para finalidade institucional;
- evitar compartilhamentos desnecessários;
- proteger senhas;
- respeitar níveis de acesso;
- não divulgar dados indevidamente;
- comunicar tempestivamente os incidentes;
- seguir políticas internas.

Exemplificação

Pontos de atenção em setores e processos



Caso 1: Processo de atendimento ao cidadão

- **Um setor da instituição coleta dados (nome, CPF, telefone e endereço) para abertura de solicitação de documentos**

Pontos de atenção

1. A **finalidade** da coleta de dados está clara?
2. A **necessidade** dos dados coletados foi analisada?
3. O **canal** utilizado para a coleta é seguro?

1. Existe **controle** de acesso aos dados coletados?
2. O **tempo de guarda** dos dados está definido?
3. Existe **compartilhamento** desses dados com outras instituições?

Caso 2: Gestão de Recursos Humanos

- **O setor de Gestão de Pessoas coleta e mantém dados cadastrais, bancários, funcionais e de saúde de servidores de uma instituição**

Pontos de atenção

1. São guardados **dados pessoais sensíveis**?
2. Os servidores tem **acesso** aos seus próprios dados?
3. Existe **registo** dos acessos aos dados (*logs*)?

1. O **prazo de retenção** desses dados está identificado?
2. Compartilhamento com **bancos** para empréstimo consignado?
3. A frequência de **atualização** dos dados está definida?

Caso 3: Setor de Saúde

- **O setor de Saúde da instituição guarda dados pessoais sensíveis como exames, laudos e registro de atendimentos, inclusive sobre aspectos psicológicos dos servidores**

Pontos de atenção

1. Os **dados pessoais sensíveis** possuem maior proteção?
2. Existe **controle e registro de acesso** aos dados coletados?
3. Os **perfis de acesso** são revisados regularmente?

1. De que forma a **confidencialidade** desses dados é garantida?
2. O **compartilhamento** dessas informações foi regulamentado?
3. **Existe anonimização dos dados sensíveis usados em pesquisas?**

Caso 4: Contratos

- **A área institucional dedicada aos contratos trata dados pessoais de representantes legais, sócios, prepostos e fiscais havendo a possibilidade de responsabilização pelo uso inadequado dessas informações**

Pontos de atenção

1. Existem **exigências legais** de registros de dados pessoais para os contratos?
2. Quais dados pessoais presentes nos contratos podem ser **publicizados**?

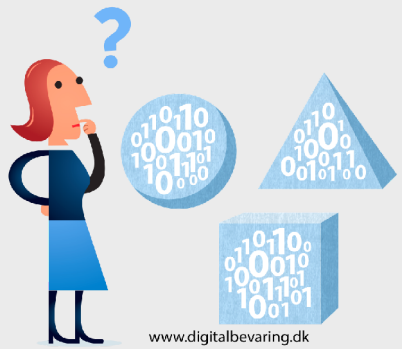
1. Existem clausulas de **conformidade com a LGPD** para constratados?
2. Existe definição de **tempo** para **guarda e descarte** dos contratos?
   (tabela de temporalidade)

Erros comuns

Equivocos no início do processo de conformidade

Erros Comuns no Início da Conformidade

Erros frequentes



- acreditar que LGPD é responsabilidade apenas da TI;
- tratar dados sem finalidade;
- coletar dados excessivos;
- compartilhar planilhas sem controle;
- publicar documentos com dados pessoais desnecessários;
- **não** restringir acessos aos dados pessoais;
- **não** criar perfis de acesso aos dados;
- **não** revisar os perfis;
- **não** registrar decisões;
- **não** treinar equipes.

Boas Práticas Iniciais

Recomendações para as organizações

1. **mapearm** os processos que tratam dados pessoais;
2. **classificar** dados sensíveis;
3. **revisar** formulários utilizados;
4. **restrinjir** acessos ao dados;
5. **orientar** suas equipes;
1. **registrar** os compartilhamentos;
2. **documentar** decisões tomadas;
3. **publicarm** informações de forma clara;
4. **indicarm** quais os canais de contato para tirar dúvidas;
5. **adotar** controles de segurança para os dados pessoais.

Exercício em grupo

Questões 1.1 à 1.4

Instrumentos de governança e gestão em proteção de dados pessoais

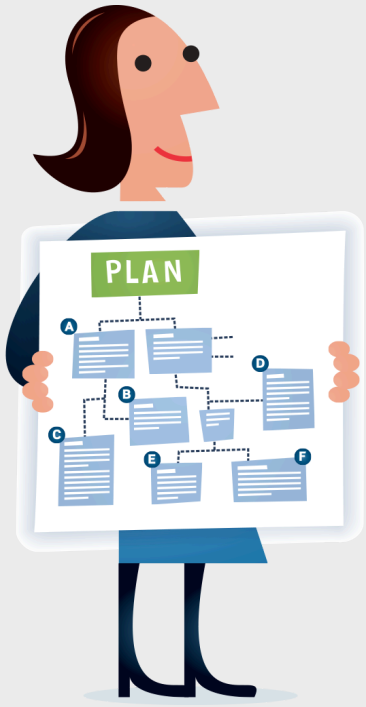
ROPA e o RIPD

Instrumentos de governança e gestão em proteção de dados pessoais

- A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) exige instrumentos de governança para garantir a conformidade contínua, mitigar riscos jurídicos e comprovar a boa-fé da organização perante a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e os titulares

Gestão

Que é Gestão



A gestão fundamenta-se em 4 funções essenciais

1. **Planejamento (tático/operacional):** Definição de metas de curto e médio prazo, cronogramas e métodos de trabalho.
2. **Organização:** Alocação eficiente de recursos humanos, financeiros, tecnológicos e materiais.
3. **Direção/Liderança:** Coordenação de equipes, comando de processos e tomadas de decisão operacionais.
4. **Controle:** Monitoramento contínuo da execução para corrigir desvios e garantir a eficiência dos gastos.

Instrumentos de Gestão em Dados Pessoais 🔥

1. Inventário de Operações de Tratamento (ROPA)
2. Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)
3. Política e Normas internas sobre o assunto

1. Gestão de Contratos e Terceiros
2. Plano de Resposta a Incidentes de Segurança
3. Canal de Atendimento aos Direitos do Titular

1. Inventário de Operações de Tratamento (ROPA)

É a base indispensável para qualquer outra ação de adequação à LGPD

- **O que é**

  Registro detalhado de todo o ciclo de vida dos dados na empresa.

- **Função**

  Mapeia quais dados são **coletados**, para qual **finalidade**, onde ficam **armazenados**, quem tem **acesso**, quais medidas de segurança **empregadas** e quando são **excluídos**.

- **Quem lidera e apoia**

  O **DPO** cria a metodologia, disponibiliza as ferramentas de coleta e apoia no preenchimento.

- **Quem executa**

  Os **Gestores** de cada área/departamento (gestão de pessoas, comunicação, TI, saúde) são os responsáveis por mapear e registrar como sua equipe trata os dados.

2. Rel. de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (*RIPD*)

Pode ser exigido pela ANPD[1] **a qualquer tempo**

[1] Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais

- **O que é**

  Documento técnico que avalia os riscos de operações de tratamento de dados que possam gerar riscos às **liberdades civis** e aos **direitos fundamentais** dos titulares.

- **Função**

  Descreve os processos de tratamento, identifica os riscos e aponta as medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação adotados.

- **Responsável legal**

  O Controlador - **PJEPA** - detém a obrigação legal perante a ANPD.

- **Quem elabora**

  - **DPO,** em conjunto com:
    - **Segurança da Informação** e
    - **Gestor** da área dona do processo de alto risco.

  O DPO assina o parecer final.

3. Políticas e Normas Internas

- ✅ **Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais**

  Documento que define as diretrizes institucionais e o compromisso da alta gestão com o tema — **Comitê de Segurança da Informação** .

- ✅ **Política de Segurança da Informação (PSI)**

  Regras sobre o uso de senhas, controle de acessos, criptografia e uso de dispositivos corporativos — **Segurança da Informação**.

- ✅ **Política de Retenção e Descarte de Dados**

  Critérios para determinar por quanto tempo um dado deve ser guardado e como deve ser destruído com segurança — **Documentação Institucional**

Onde estão essas informações?

Pesquisar no Portal Institucional do TJPA

4. Gestão de Contratos e Terceiros

Garante que os terceiros que tratam dados em nome da entidade **também sigam** as regras da LGPD, evitando **responsabilidade solidária** em incidentes.

- **O que é**

  Matriz de responsabilidade e minutas de cláusulas padrão de privacidade

- **Função**

  Regular a relação jurídica entre o Controlador e o Operador (fornecedores, softwares, parceiros).

- **Quem elabora as cláusulas**

  O **Departamento Jurídico** cria os anexos de proteção de dados (DPAs) com a validação técnica do DPO.

- **Quem executa**

  A área de **Compras** ou o **Gestor** de Contratos que contrata o fornecedor é quem exige a assinatura dos termos e **fiscaliza** o cumprimento.

5. Plano de Resposta a Incidentes de Segurança

- **O que é**

  Um guia passo-a-passo sobre como agir em caso de vazamento de dados, acessos não autorizados ou ataques cibernéticos.

- **Função**

  Define o comitê de crise, os prazos para notificação interna, a estratégia de contenção e o modelo de comunicação para a ANPD e para os titulares afetados.

- **Quem coordena a crise**

  O DPO atua como coordenador do Comitê de Crise e faz o meio de campo com a ANPD.

- **Quem executa a contenção**

  A **Coordenadoria de Segurança da Informação** + **TI** (estanca o vazamento).

- **Quem aprova as decisões**

  A **Alta Gestão** (decide sobre notificações públicas) com apoio das áreas de **Comunicação** e **Jurídico**.

6. Canal de Atendimento aos Direitos do Titular

- **O que é**

  Ferramenta ou fluxo operacional (formulário no site, e-mail dedicado) gerenciado pelo Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO).

- **Função**

  Permite que os titulares exerçam seus direitos previstos no **Art. 18** da lei (confirmação de existência, acesso, correção, eliminação, portabilidade, etc.).

- **Quem gerencia e responde**

  O DPO é o canal oficial indicado por lei para receber e responder às demandas dos titulares.

- **Quem executa a busca do dado**

  O DPO aciona a TI ou o Gestor da área específica para que eles extraiam, corrijam ou excluam o dado do sistema corporativo dentro do prazo legal.

Razões para Exigência desses Instrumentos

- **Princípio da Responsabilização**

  A LGPD exige que o controlador demonstre a adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas. **(Art. 6º, X)**

- **Mitigação de Penalidades**

  A existência de uma governança sólida e de mecanismos de salvaguarda é critério atenuante na aplicação de sanções administrativas **(Art. 52, §1º, VIII)**.

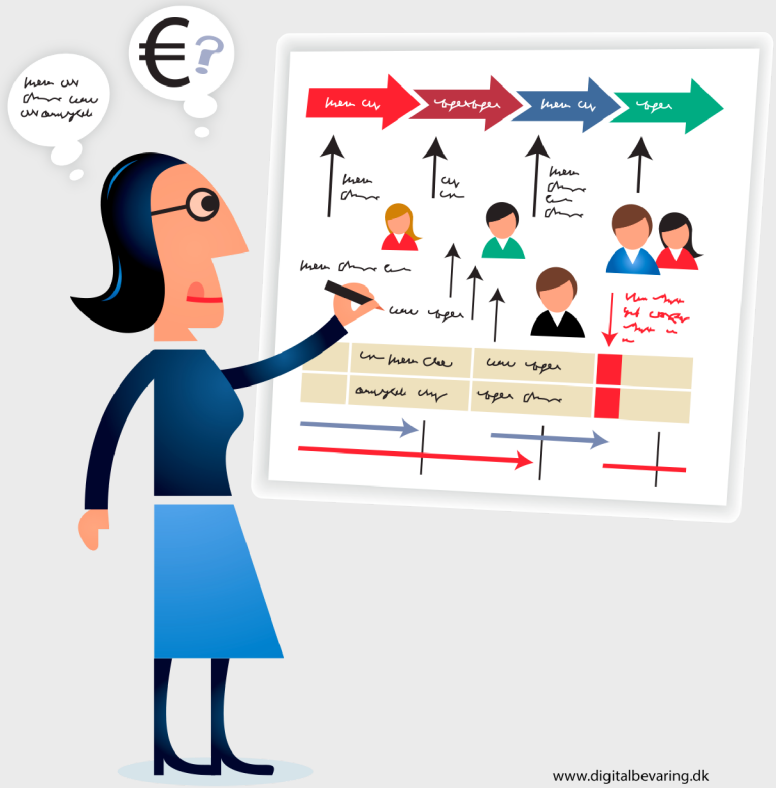
- **Gestão de Incidentes**

  Políticas claras estruturam a resposta rápida a vazamentos de dados, reduzindo danos financeiros e reputacionais.

- **Segurança Jurídica**

  Contratos e termos revisados previnem litígios judiciais com clientes, colaboradores e fornecedores.

Instrumentos de governança em proteção de dados



ROPA

&

RIPD

ROPA

Registro das Operações de
Tratamento de Dados Pessoais.

ROPA (LGPD - Art. 37)

Registro das Operações de Tratamento de Dados Pessoais

ROPA

Record
Of
Processing
Activities

> Art. 30 - European Union's General Data Protection Regulation (GDPR).

- **Art. 37. Controlador e operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse**

O ROPA é uma **exigência legal** que serve para comprovar à **ANPD** (Agência Nacional de Proteção de Dados) que a entidade tem total controle sobre o **ciclo de vida** das informações que **custodia**.

O que deve constar no ROPA?

1. **Agentes:** Quem é o controlador ou operador dos dados
2. **Finalidade:** Por que o dado é tratado (ex: folha de pagamento, saúde, processo)
3. **Categorias:** Que tipo de dado é coletado (ex: nome, CPF, dados sensíveis) e de quem (titulares)
1. **Compartilhamento:** Se os dados são repassados a terceiros ou transferidos internacionalmente
2. **Retenção:** Por quanto tempo as informações são guardadas e como são descartadas
3. **Segurança:** Quais medidas técnicas e administrativas são aplicadas para proteger esses dados

O ROPA permite responder

1. Quais dados são tratados
2. Por qual área
3. Para qual finalidade
4. Com qual base legal

1. Quem acessa
2. Com quem são compartilhados
3. Por quanto tempo são armazenados
4. Quais controles existem

RIPD

Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais

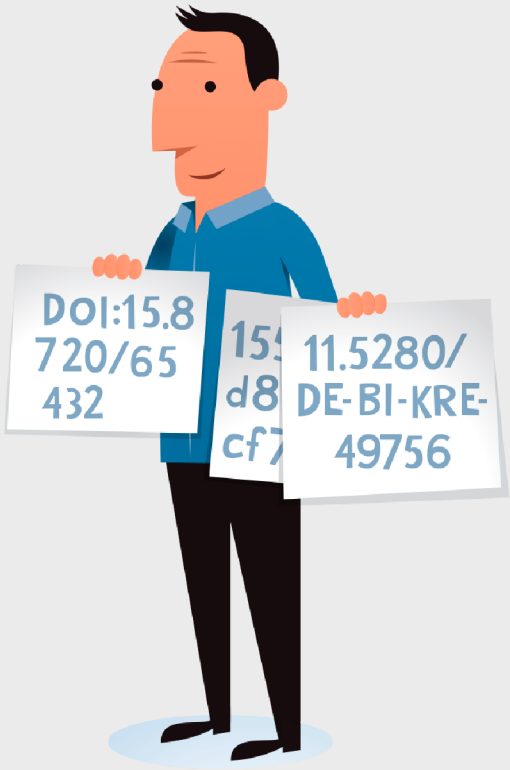
RIPD (LGPD - Art. 38)

Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais

RIPD

Relatório de
Impacto à
Proteção de
Dados Pessoais

- **Art. 38**. A **autoridade nacional** poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente a suas operações de tratamento de dados, nos termos de regulamento, observados os segredos comercial e industrial



www.digitalbevaring.dk

RIPD (LGPD - Art. 38)

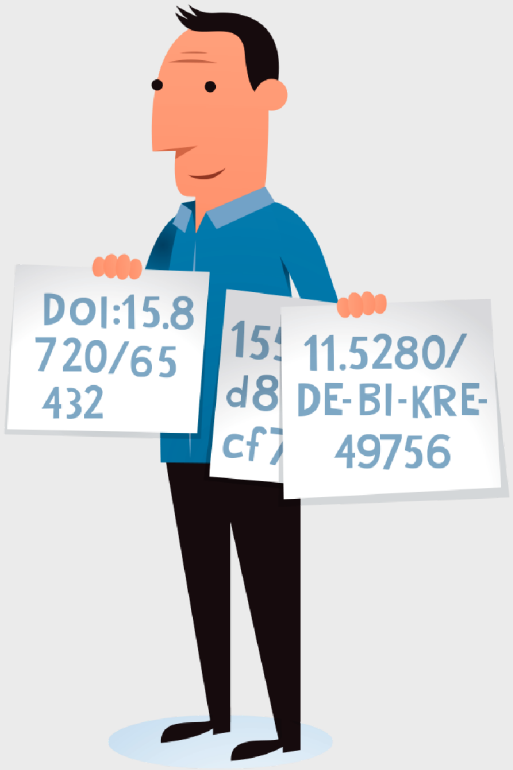
Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais

RIPD

Relatório de
Impacto à
Proteção de
Dados Pessoais

- **É um instrumento de prestação de contas (*accountability*) e transparência**
- **Ele demonstra que a empresa avaliou os riscos à privacidade antes de implementar operações de tratamento de dados pessoais**

> Responde também ao princípio de *Privacy by Design*, no qual a privacidade já é parte integrante de qualquer projeto institucional.



RIPD em Perspectiva Inicial

O RIPD é utilizado para avaliar tratamentos que possam gerar riscos relevantes aos titulares

Ajuda a responder

- Quais riscos existem?
- Qual o impacto ao titular?
- Quais controles estão implantados?
- Quais medidas mitigadoras são necessárias?
- O tratamento é proporcional?
- Há alternativas menos invasivas?

Atividade Prática

Atividade Prática 1.1

— Debate orientado —

Em grupo, discuta com os colegas e responda

1. Quais *dados pessoais* são tratados em sua unidade?
2. Há dados pessoais sensíveis?
3. Onde esses dados estão armazenados?
4. Quem tem acesso?

1. Com quem são compartilhados?
2. Por quanto tempo são mantidos?
3. Quais riscos podem ocorrer?
4. Quais controles já existem?

Atividade Prática 1.1
— Debate orientado —

Após o trabalho em grupo, discutir

- quais dados aparecem com maior frequência;
- quais áreas tratam dados mais sensíveis;
- quais riscos foram identificados;
- quais controles parecem insuficientes;
- quais ações iniciais poderiam ser adotadas;
- quais informações deveriam constar em um futuro ROPA.

Papel do Participante

A partir deste módulo, cada participante deve observar sua rotina de trabalho com olhar crítico

Perguntas essenciais

- preciso realmente coletar este dado?
- a finalidade está clara?
- o acesso é necessário?
- o compartilhamento é justificado?
- o titular foi informado?
- há risco de exposição?
- existe registro da operação?

Referências

- BRASIL. Glossário de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade - ANPD. Brasília: Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). 2026
- BRANDEIS, Louis D; WARREN, Samuel D. O Direito à Privacidade. Tradução de Maria Clara de Souza Seixas e Marcus Seixas Souza. Revista de Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: v. 38, p. 391-417, 2024.
- BRASIL. **Lei nº 13.709**, de 14 de agosto de 2018 - LGPD
  - Diário Oficial; Casa Civil; Câmara dos Deputados;
  - Diário Oficial; Casa Civil; Câmara dos Deputados.
- BRASIL. **Lei nº 13.853**, de 8 de julho de 2019 - Altera a Lei nº 13.709 e ANPD
- CUNHA, Paulo. Repositório de Documentos sobre LGPD. 2026.
- TJPA. Nova ferramenta do TJPA garante anonimização de dados sensíveis (12/03/2026). Portal da Internet do TJPA. 2026.